

1501435-49.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAIR BARBOSA GUERRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

JAIR BARBOSA GUERRA, qualificado nos autos, foi denunciado como no incurso artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 15 de setembro de 2021, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501435-49.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501435-49.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAIR BARBOSA GUERRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

JAIR BARBOSA GUERRA, qualificado nos autos, foi denunciado como no incurso artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 15 de setembro de 2021, por volta das 18h46, na Rodovia SP 135, Km 158, Área Rural, nesta cidade e comarca de Piracicaba,

transportava, para fins de tráfico, 09 (nove) porções grandes ("tijolos") de Cannabis Sativa L, "maconha", além de um pedaço menor, de Cannabis Sativa L, "maconha", totalizando peso líquido de 6,55 quilogramas; sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente notificado para responder à acusação por escrito (não foi notificado (fls. 240)), foi apresentado pelo réu defesa preliminar de fls. 192/203.

A denúncia foi recebida em 27/09/2021 (fls. 240/241), sendo o réu citado (fls. 295).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado em seguida.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

É o breve relatório.

DECIDO.

Trata-se de crime de tráfico de entorpecente.

A ação é procedente.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, pelo laudo de constatação provisória de fls.11/13, pela fotografia de fls. 20/22 e de fls. 24/25, e pelo laudo químico-toxicológico de fls. 260/262, positivo para maconha.

A autoria é certa, bem como a intenção de fornecimento da droga a consumo de terceiros.

O réu, na fase policial, preferiu permanecer em silêncio (fls. 04).

Em juízo, afirmou que foi contratado para trazer a droga de São Paulo até Piracicaba, pois passava por problemas financeiros e recebeu R\$ 500,00 para fazer o transporte. Não conhecia o contratante e foi a primeira vez que agiu dessa forma. A confissão do réu encontra amparo na prova dos autos.

O policial militar Carlos Alberto Morasco, declarou que estava em patrulhamento e, quando transitava pela Rodovia SP-304, a procura de um local denunciado como sendo de desmanche de carros. No retorno, avistaram um veículo da marca Renault/Kwid cujo condutor demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura, tentando se esconder por trás da coluna do veículo que conduzia. O fato chamou a atenção da equipe, tendo optado pela realização da abordagem. O réu, que conduzia ao veículo, informou que era Uber e veio a Piracicaba para buscar sua irmã. Procedida a revista veicular, no interior do porta-malas foram encontrados nove tijolos mais um pedaço de maconha que estavam armazenados dentro de uma caixa de papelão. O réu, então, disse que foi contratado por um desconhecido em São Paulo para transportar os entorpecentes até a Rua Vasco da Gama. As drogas seriam entregues a um desconhecido que lhe pagaria R\$500,00 pelo serviço.

Dessa forma, indiscutível nos autos, tanto que admitido pelo réu, que transportava ele grande quantidade de entorpecente que seria entregue nesta cidade. Confirmando ele ainda, que receberia paga pela atividade.

E o transporte de entorpecente entre fornecedores e distribuidores locais é elemento de suma importância para manter em funcionamento a maldita roda do tráfico, conduzida que faz vítimas por onde passa, fomentando ainda a prática de crimes patrimoniais.

A quantidade de drogas apreendidas não permite outra conclusão que não a destinação ao consumo de terceiros, de forma que plenamente comprovada a denúncia, sendo de rigor a procedência da ação.

Passo a dosar a pena do acusado.

O réu é primário (fls. 30), mas transportava, com intuito de lucro, mais de seis quilos de entorpecentes, o que causa maior perigo de dano social, dado o maior número de usuários atingidos. Assim, o princípio da individualização da pena não suportaria a fixação ao réu, transportador de grandes quantidades de drogas, a mesma pena mínima reservada aos pequenos varejistas.

A pena do réu é, pois, fixada inicialmente em seis anos de reclusão mais o pagamento de seiscentos dias-multa.

Diante da confissão espontânea do acusado, sua pena retorna ao patamar de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

A quantidade de droga apreendida, aliada ao fato de que o réu fazia o transporte e

entrega aos comerciantes da cidade, não deixam dúvidas de que se trata ele de um dos elos do crime organizado, conhecido pela divisão de tarefas na distribuição de grandes quantidades de entorpecentes. Não faz, pois, jus ao redutor previsto pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11343/2006.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu JAIR BARBOSA GUERRA (RG: 66362823, filho de Manoel Pereira Guerra e de Josefa Barbosa Guerra), a uma pena de cinco anos de reclusão, mais o pagamento de quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Diante da pena aplicada e da gravidade da conduta imputada ao réu, não faz ele jus aos benefícios previstos pelos artigos 44 e 77 do C.P.

Pelo mesmo motivo e levando-se em conta sua primariedade, poderá iniciar o cumprimento de pena em regime semiaberto.

Respondeu ao processo preso e, diante da gravidade concreta da conduta praticada, responsável por atingir centenas de usuários de entorpecentes, não poderá recorrer solto. É de se lembrar que em casos semelhantes, que movimenta altas somas em dinheiro, a liberdade prematura traz sensação de impunidade que estimula a continuidade das atividades ilícitas.

Não tendo sido demonstrado nos autos que o veículo apreendido com o réu era habitualmente utilizado para o transporte de drogas, defiro sua liberação definitiva, com a o levantamento do bloqueio realizado junto ao sistema RENAJUD, expedindo-se o necessário.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados.

Custas na forma da Lei, observadas as regras da gratuidade.

Serve a presente, devidamente assinada, como ofício para recomendação do acusado no presídio em que se encontra recolhido, encaminhando-se por e-mail.

P.I.C.

Piracicaba, 22 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA